

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 411 del 24/07/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 185 del 24/07/2023

OGGETTO: Lavori di *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*
- Liquidazione acconto 1° SAL.-

CUP: C87H21001700002

CIG: 9462075F4A

Cap. 1105 Cod. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Regione Calabria con Decreto dirigenziale n° 7585 del 08/07/2022 del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente ha approvato lo "Schema di convenzione", di disciplina dei rapporti da instaurarsi tra la Regione Calabria e i Soggetti attuatori di cui all'Allegato n. 1, per la realizzazione degli interventi elencati nel medesimo Allegato, ammessi a finanziamento con Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021;
- il Comune di Squillace risulta ammesso a finanziamento con l'*"Intervento di Rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"* per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- è stata stipulata apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente ed il Comune di Squillace, quale soggetto attuatore;
- con deliberazione di G.C. n. 112 del 26.10.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'*"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, redatto dall'Ing. Francesco Rania, per l'importo complessivo di € 200.000,00 suddiviso in € 166.147,49 per lavori a base d'asta, € 2.952,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 30.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che:

- con determinazione n° 575 del 28/11/2022 il servizio in argomento è stato aggiudicato, all'Impresa Fulginiti Vincenzo srl, sede in Via Fratto n° 62 a Sellia Marina (CZ), che ha offerto un ribasso percentuale del 22,043 % pari ad un importo netto di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- con contratto Rep. n° 349 del 31.03.2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25.01.2023 al n° 1596 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa Fulginiti Vincenzo srl per l'importo contrattuale di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

Visti altresì:

- la determinazione n° 357 del 22.06.2023 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L., redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo di € 76.637,85 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 7.663,79 per complessivi € 84.301,64;
- la fattura n° FATTPA 8_23 del 10.07.2023 di complessivi € 84.301,64 IVA compresa al 10%, presentata dall'Impresa Fulginiti Vincenzo srl di Sellia Marina (CZ);

Constatato che:

- la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente ha accreditato una prima anticipazione del contributo assentito, pari ad € 60.000,00;
 - nelle more dell'emissione del saldo del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre procedere a corrispondere un acconto all'impresa esecutrice relativamente al 1° SAL;
- Ritenuto**, pertanto, procedere alla liquidazione di un acconto del 1° SAL, pari a complessivi € 51.633,85 di cui € 46.939,86 per imponibile ed € 4.693,99 per IVA al 10%, all'Impresa Fulginiti Vincenzo srl, sede in Via Fratto n° 62 a Sellia Marina (CZ), rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva all'Impresa Fulginiti Vincenzo srl, sede in Via Fratto n° 62 a Sellia Marina (CZ), e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_35386401 con scadenza validità il 28/07/2023;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (la parte ancora vigente);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di approvare**, siccome approva, la fattura n° FATTPA 8_23 del 10.07.2023, emessa dall'Impresa Fulginiti Vincenzo srl, sede in Via Fratto n° 62 a Sellia Marina (CZ), dell'importo complessivo di € 84.301,64, di cui € 76.637,85 per lavori e € 7.663,79 per IVA al 10%;
- 2. di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, **un acconto** della fattura elettronica n° FATTPA 8_23 del 28.07.2023, emessa dall'Impresa Fulginiti Vincenzo srl, sede in Via Fratto n° 62 a Sellia Marina (CZ), pari a complessivi € 51.633,85 di cui € 46.939,86 per imponibile ed € 4.693,99 per IVA al 10%, quale acconto del 1° SAL dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata "*Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia*" a Squillace (CZ), rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- 3. di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 4. di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5. di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- 6. di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dall'Impresa Fulginiti Vincenzo srl con sede in Via Fratto n° 62 a Sellia Marina (CZ), per l'intervento in oggetto dell'importo complessivo € 51.633,85;
- 7. di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
- 8. di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1105 – Cod. 0904202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macalusò)

